

5. 국유재산 면적 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조(실태조사 방법) 제1항에 따르면 국유재산에 대한 실태조사 시에는 부동산 등기 사항증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 조사하도록 되어 있으며
 - 같은 세칙 제10조(관리강령) 제4항에 따르면 실태조사 대상 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 변동 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여 전산자료로 관리하도록 되어 있음
 - △ 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고, 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 면적 등 변동사항을 확인하여야 함
- 그런데, 2018. 3. 31. 기준 서울서부지역본부에서 관리 중인 국유 재산 31,164건에 대하여 등기사항증명서 및 토지대장과 국유 BPM 대장 상 면적 불일치 현황을 점검한 결과

□ 2011. 6. 30. 지자체로부터 일괄수탁한 '경기도 연천군 000 000 XXXX-X(임야, 6,645㎡)' 소재 국유재산은

- 2015. 12. 16. 동소 XXXX-X(임야, 157㎡), XXXX-X(임야, 6,488㎡)으로 분할되었으나 국유 BPM에 이를 반영하지 않고 분할 전 면적인 6,645㎡로 등록하여 관리하고 있고

□ 2017. 1. 13. 권리보전 조치후 신규 수탁된 '경기도 의정부시 000 XXX-X(도로, 383㎡)' 소재 국유재산은

- 2016. 11. 4. 지적재조사가 완료되어 면적이 302.9㎡로 감소되었음에도 국유 BPM에 이를 반영하지 않는 등

- [별표 1]과 같이 총 183건의 국유재산은 토지분할 또는 지적재조사 등으로 토지대장 상 면적과 국유 BPM 상 면적이 일치하지 않는 것으로 확인됨

□ 한편, 토지대장 상 면적과 BPM 상 면적이 상이한 재산 183건 중 필지분할로 인해 면적차이가 발생한 100건에 대하여 등기사항증명서를 점검한 결과

- '경기도 의정부시 000 0 XX-X(임야, 1,449㎡)' 소재 국유재산은 2004. 12. 13. 필지분할로 면적이 754㎡로 감소되어 토지대장 상 면적은 정정되었으나 등기사항증명서 상 면적은 정정되지 않았고, 분할된 동소 0 XX-XX(695㎡)은 토지대장은 생성되었으나 등기사항증명서는 생성되지 않는 등

- 총 100건에서 신규로 분필된 130건의 토지 중 115건⁵⁾은 국유 재산에 대한 등기사항증명서 상의 면적이 국유BPM에 반영되지 않았고, 15건은 등기사항증명서가 생성되지 않은 것으로 확인됨

【 조치할 사항 】

- ◇ 서울서부지역본부장은 토지대장 상 면적과 국유 BPM 대장 상의 면적이 상이한 183건에 대하여는 면적이 일치되도록 적절한 조치를 취하는 한편, 본 지번에서 분필된 지번에 대하여는 소유권 변동 여부 및 사유 등을 확인하여 등기사항증명서를 생성하거나 정정하는 등 적절한 조치를 취하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)⁶⁾

5) 정상적으로 등기사항증명서가 신규 생성된 115건 중 91건은 국(기획재정부) 소유로 되어 있고, 10건은 공사에서 인수하기 전에 공공용지협의 취득 등의 사유로 제3자에게 소유권이 이전되었고, 14건은 공사에서 인수한 후 제3자에게 소유권이 이전되었으며 그 중 5건은 정상적으로 금액이 납부된 후 대장을 정리하지 않은 경우였고, 5건은 소송과 재개발사업 등으로 제3자가 직권으로 등기사항을 정리한 경우였으며, 나머지 4건은 국방부가 사용승인 등을 이유로 관리청 변경한 것으로 확인됨

6) 2018년 예정되어 있는 「수입금 및 지출금 등 재정관리실태 특정감사」에서 토지대장 상 면적과 국유 BPM 대장상의 면적이 상이한 국유재산에 대한 대부계약 면적의 적정성을 점검할 예정임

[별표 1] 토지대장과 BPM 상 토지면적 불일치 명세

(단위 : m²)

순 번	소재지	지목	공부 면적 (A)	BPM상 면적 (B)	면적차 (B-A)	불일치 사유
--------	-----	----	-----------------	-------------------	--------------	-----------

“기재 생략”

※ 면적 입력 오류 재산 38개 모두 등기사항증명서와 토지대장, 그리고 국유BPM을 점검한 결과
공사 인수 후 담당자가 면적을 임의 수정한 사례는 없는 것으로 확인됨